

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2135/2533

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด โจทก์
บริษัท กระเบื้อง ซุปเปอร์ จำกัด กับพวก
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143

คำร้องของโจทก์ที่ได้เถียงจำนวนหนี้ที่จำเลยทั้งสองจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำนวนหนี้ที่จำเลยทั้งสองค้างชำระถึงวันฟ้องมีมากกว่าจำนวนหนี้ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย โดยขอให้แก้ไขจำนวนเงินจาก 1,542,827.30 บาท เป็น 1,563,767.08 บาท เพิ่มจากเดิมถึงสองหมื่นบาทเศษนั้น มิใช่ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยตามความหมายของ ป.วิ.พ. มาตรา 143 วรรคแรก ศาลอุทธรณ์จึงไม่อาจที่จะแก้ไขให้ตามคำร้องดังกล่าวได้.

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,543,874.60 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิคิดค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16-17 ต่อปี ในจำนวนหนี้ค้างชำระจำนวน 1,498,608.41 บาท นับแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2527 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2528 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เป็นยอดหนี้ถึงวันฟ้องรวม 1,542,827.30 บาท พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน ชำระเงินจำนวน 1,542,827.30 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด

ครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,498,608.41 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คดีถึงที่สุด

โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ได้คำนวณจำนวนเงินที่จำเลยทั้งสองต้องชำระแก่โจทก์ตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์แล้ว ปรากฏว่ามีหนี้ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,563,767.08 บาท และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องถึงวันชำระคือวันที่ 14 กรกฎาคม 2532 เป็นเงิน 476,680.65 บาท รวมเป็นเงิน 2,040,447.73 บาท แต่จำเลยวางเงินต่อศาลเพื่อชำระหนี้เพียง 2,018,532.83 บาท ยังขาดอยู่อีก 21,914.90 บาท โจทก์เห็นว่าศาลอุทธรณ์ลงตัวเลขจำนวนยอดหนี้รวม ณ วันฟ้องคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย ขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งแก้ไขตัวเลขจำนวนเงินยอดรวมดังกล่าวตามที่โจทก์คิดคำนวณได้

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์มิใช่เป็นเรื่องมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่น ๆ กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 จึงไม่อาจจะแก้ไขให้โจทก์ตามคำร้องได้ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าคำร้องของโจทก์โต้เถียงจำนวนหนี้ที่จำเลยทั้งสองจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำนวนหนี้ที่จำเลยทั้งสองค้างชำระถึงวันฟ้องมีมากกว่าจำนวนหนี้ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย โดยขอให้แก้ไขจำนวนเงินจาก 1,542,827.30 บาท เป็น 1,563,767.05 บาท เพิ่มจากเดิมถึงสองหมื่นบาทเศษ มิใช่ข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 วรรคแรก ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีจะแก้ไขได้คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>